



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

## CONTRAT DE MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL, LOGICIEL, SERVICES ET CONDITIONS GÉNÉRALES

### TAPGO by MS-Architecture & Technologies Sàrl

#### 1. Parties

##### Fournisseur :

MS-Architecture & Technologies Sàrl (TAPGO)  
Bernstrasse 15a, 3280 Murten, Suisse

**Client :** Bouafif Partners SA, Chemin de bellevue 4, 1005 Lausanne, pour restaurant TFK,  
av. de la pontaise 44, 1055 Lausanne – Bouafif Alicia

#### 2. Structure contractuelle

(Le présent document fait également office de Conditions Générales (CG) applicables à tous les clients TAPGO. Aucune CG distincte n'est requise, celles-ci étant pleinement intégrées au présent contrat.)

Le présent document constitue le contrat complet, intégrant :

les règles juridiques ;

Les obligations réciproques ;

La propriété du matériel et du logiciel ;

La maintenance et le support (SLA) ;

Les limitations de responsabilité ;

Les clauses techniques essentielles.

Les **conditions commerciales** (prix, matériel exact, quantités) figurent dans l'**Avenant**, qui fait foi pour tous les éléments tarifaires.

En cas de contradiction :

L'Avenant prévaut pour les éléments **commerciaux** ;

Le présent contrat prévaut pour les éléments **juridiques, techniques et opérationnels**



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

### 3. Objet du contrat

Le présent contrat encadre :

- La mise à disposition du matériel TAPGO ;
- L'accès au logiciel TAPGO (système de caisse + bornes) ;
- La maintenance et le support ;
- Les droits et obligations du Client et du Fournisseur.

### 4. Durée du contrat

Le contrat débute à la **date de mise en service complète** du matériel TAPGO chez le Client.

#### 4.1 Durée initiale

Le contrat est conclu pour une durée ferme de **trois (3) ans**, non résiliable avant échéance sauf juste motif au sens du point 4.3 et conformément au principe découlant de l'art. 337 CO (par analogie).

#### 4.2 Renouvellement & résiliation ordinaire

À l'échéance de la durée initiale :

Le contrat se renouvelle tacitement par périodes successives d'un (1) an ;

Sauf résiliation écrite par l'une des parties au moins **trois (3) mois** avant l'échéance.

La résiliation ordinaire n'est possible **qu'à la fin de chaque période contractuelle**.



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

#### **4.3 Résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 CO – par analogie)**

Une résiliation immédiate est possible lorsque, selon les règles de la bonne foi, on ne peut plus raisonnablement exiger la poursuite du contrat.

##### **Constituent notamment des justes motifs pour TAPGO :**

- Non-paiement répété malgré rappels formels ;
- Usage dangereux, volontaire ou gravement négligent du matériel ;
- Violation grave ou répétée des obligations contractuelles ;
- Refus du Client de procéder aux mises en conformité techniques nécessaires ;
- Comportement frauduleux ou contournement volontaire du système ;
- Obstruction à l'installation, au support ou à la maintenance ;
- Atteinte grave à la réputation du Fournisseur ;
- Exposition du matériel à des risques sérieux (surtension, vapeur, humidité excessive, chaleur extrême).

##### **Constituent notamment des justes motifs pour le Client :**

- Impossibilité pour TAPGO de fournir les prestations essentielles malgré rappels ;
- Arrêt complet et prolongé du système imputable au Fournisseur ;
- Violation grave et répétée des engagements contractuels essentiels.

Ces motifs sont indicatifs et non exhaustifs.

#### **5. Modalités financières**

Les prix exacts sont indiqués dans l'Avenant.

##### **5.1 Prélèvement automatisé**

TAPGO prélève les frais **directement sur les commandes** du Client, sans dépasser le montant final convenu.

##### **5.2 Frais Stripe**

- Les frais Stripe ne dépendent **pas** de TAPGO ;



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

- Stripe facture directement le Client ;

## 6. Propriété

### 6.1 Matériel TAPGO

Tout le matériel TAPGO demeure la **propriété exclusive du Fournisseur**. Le Client n'acquiert aucun droit réel, même en cas d'utilisation prolongée.

### 6.2 Logiciel & Propriété intellectuelle

TAPGO conserve l'ensemble des droits sur :

Le logiciel ;

Les interfaces ;

Les systèmes ;

Les configurations ;

Les développements.

Sont strictement interdits :

La copie ;

La modification ;

Le contournement des protections ;

La rétro-ingénierie ;

La reproduction du concept ou du fonctionnement.

## 7. Installation et obligations techniques

L'installation est réalisable uniquement si :

L'alimentation électrique est conforme et stable ;

La connexion internet est fonctionnelle ;

Le réseau Wi-Fi est opérationnel ;

Les emplacements sont prêts.



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

Toute mise en conformité ou préparation préalable incombe au Client.

## **8. Maintenance, support et SLA**

### **8.1 Support Standard (inclus)**

- **Horaires : 10h30 – 18h00**, du lundi au vendredi (hors jours fériés suisses)
- **Temps de réponse : < 24h** ouvrables
- **Prise en charge : < 48h** ouvrables
- **Disponibilité : 90%**

### **8.2 Support Premium (optionnel)**

- **Horaires : 24h/24 – 7j/7**
- **Temps de réponse : < 3h**
- **Prise en charge : < 12h**
- **Intervention sur site : < 48h**
- **Disponibilité : 98%**

### **8.3 Exclusions SLA**

Les SLA ne couvrent pas :

Interruptions internet du Client ;

Problèmes électriques ;

Pannes Stripe ;

Dommages causés par tiers ;

Mauvaise utilisation ;

Cas de force majeure.



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

## 9. Obligations du Client

Le Client doit notamment :

- Assurer un environnement conforme (électricité, réseau, environnement physique) ;
- Protéger le matériel contre chocs, liquides, chaleur, humidité, surtension ;
- Disposer d'une **assurance RC entreprise** couvrant le matériel TAPGO ;
- Signaler toute anomalie sans délai ;
- Utiliser le logiciel conformément aux instructions.

## 10. Responsabilité

Le Fournisseur est responsable uniquement en cas de **faute grave ou intentionnelle**.

### 10.1 Définition de la faute grave

La faute grave correspond à une **négligence sévère**, c'est-à-dire un manquement évident aux règles de prudence.

#### Exemples de faute grave :

- Débrancher une caisse ou borne en pleine utilisation ;
- Exposer le matériel à chaleur, vapeur, humidité ou risques évidents ;
- Renverser des liquides sur le matériel ;
- Manipuler brutalement le matériel (chocs, chutes, déplacements violents) ;
- Ouvrir ou démonter le matériel ;
- Utiliser des câbles non conformes ;
- Ignorer volontairement les avertissements de TAPGO ;
- Contourner ou désactiver des protections logicielles ;
- Exposer le matériel à une surtension.



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

## 10.2 Limitations de responsabilité

Ne sont jamais couverts :

Pertes de chiffre d'affaires ;

Pertes de données ;

Dommages indirects ;

Interruptions liées au réseau, à Internet, à l'électricité ou à Stripe.

Responsabilité maximale du Fournisseur : **montant total payé pendant les 12 derniers mois.**

## 11. Restitution du matériel

À la fin du contrat, le Client restitue l'intégralité du matériel TAPGO :

En bon état de fonctionnement ;

Complet ;

Dans un délai de **5 jour ouvrable.**

En cas de non-restitution ou détérioration majeure :

Borne : **CHF 6'300. –**

Caisse : **CHF 4'400. –**

Imprimante : **CHF 300. –**

Pénalité administrative : **CHF 250. –**

## 12. Cession, vente ou faillite

En cas de transfert ou vente de l'établissement :

Le nouvel acquéreur doit reprendre le contrat ;

À défaut, le signataire initial reste responsable.



Bernstrasse 15a, 3280 Murten – sales@tapgo.ch

En cas de faillite : restitution immédiate du matériel.

### **13. Protection des données (LPD)**

Le Fournisseur respecte la législation suisse (LPD).

Le Client est responsable de ses données commerciales.

### **14. Force majeure**

Aucune responsabilité n'est engagée en cas d'événements externes (catastrophes naturelles, incendies, pannes généralisées, coupures majeures).

### **15. Droit applicable et for**

Le contrat est régi par le **droit suisse**.

Le for juridique exclusif est **Fribourg (Suisse)**.

### **16. Signature**

Fait à Morat, le 24 Avril 2026

**Pour le Client**

Nom / Signature :